



PUTUSAN
Nomor 3374 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA, Tbk., CABANG PEKANBARU**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 231, Pekanbaru, Kelurahan Sumahilang, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, yang diwakili oleh Direktur *Enterprise Risk Management, Compliance & Human Resource*, Ernawan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 231, Pekanbaru, Kelurahan Sumahilang, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ambar Rukmi Yusmawati, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank Raya Indonesia Agroniaga, Tbk., (Bank Raya), beralamat di Gedung BRI Agro, Jalan Warung Jati Barat, Nomor 139, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2021;
- II. KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. juncto DIREKTORAT JENDERAL PAJAK juncto KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I juncto KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Ibrahim Adjie, Nomor 372 (dahulu Jalan Kiara Condong), Kota Bandung, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung, Fery Corly, S.E., Ak., M.Si., dalam hal ini memberi kuasa kepada Dewi Sulaksmijati, S.H., M.Kn., Kepala Subdirektorat Advokasi, Direktorat Peraturan Perpajakan II dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Ibrahim Adjie, Nomor 372 (dahulu Jalan Kiara Condong), Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2021;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3374 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III dan Tergugat II/Turut Terbanding II dan Pembanding;

L a w a n

1. HARIMANTUA DIBATA SIREGAR, bertempat tinggal di Jalan SM Raja Km. 8,5, Nomor 17B, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Irwansyah Tanjung, S.H., M.H., CTA. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Aurora Keadilan & Associates, beralamat di Jalan A.R. Hakim, Gang Pendidikan, Nomor 77, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022;

2. PT RAJA OLOAN, berkedudukan di Desa Jati Sari, Dusun I, Nomor 9-A, Tanjung Garbus, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang diwakili oleh Direktur, Harimantua Dibata Siregar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Irwansyah Tanjung, S.H., M.H., CTA. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Aurora Keadilan & Associates, beralamat di Jalan A.R. Hakim, Gang Pendidikan, Nomor 77, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I dan Penggugat II/ Terbanding I dan Terbanding II;

D a n

PT GUNA KARYA NUSANTARA, berkedudukan di Jalan Suryalaya XVIII, Nomor 15, Cijagra, Kelurahan Cijagra, Lengkung, Kota Bandung, Jawa Barat;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Turut Terbanding I;
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3374 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
 2. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pemblokiran rekening bank Nomor 1310.01.000463.40.2 milik PT Guna Karya Nusantara/Cabang Riau yang dilakukan oleh Tergugat III atas permintaan Tergugat II;
 4. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membuka blokir atas rekening bank Nomor 1310.01.000463.40.2 milik PT Guna Karya Nusantara/Cabang Riau sebagaimana keadaan semula;
 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat I sebesar Rp3.141.571.689,00 (tiga miliar seratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) secara tunai dan seketika;
 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tunai dan seketika;
 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari keterlambatan menjalankan putusan ini;
 8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
- Atau: jika seandainya pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3374 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat II:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi *error in persona*;
- Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena tidak merinci tuntutan ganti rugi;

Tergugat III:

- Eksepsi *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tentang kewenangan absolut tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Sela Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Pbr., tanggal 10 Maret 2022, dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tentang kompetensi absolut tidak dapat diterima;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang mengadili perkara perdata Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Pbr.;
- Memerintahkan para pihak agar perkara ini dilanjutkan;
- Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Pbr., tanggal 27 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II, Tergugat III tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan pemblokiran rekening bank Nomor 1310.01.000463.40.2 milik PT Guna Karya Nusantara/Cabang Riau yang dilakukan oleh Tergugat III

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3374 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas permintaan Tergugat II, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

4. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membuka blokir atas rekening bank Nomor 1310.01.000463.40.2 milik PT Guna Karya Nusantara/Cabang Riau sebagaimana keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp1.442.00,00 (satu juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dengan Putusan Nomor 128/PDT/2022/PT PBR., tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 21 September 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Pbr., *juncto* Nomor 128/PDT/2022/PT PBR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pemohon Kasasi II pada tanggal 27 September 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Pbr., *juncto* Nomor 128/PDT/2022/PT PBR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2022 dan 19 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Turut Terbanding II/Tergugat III;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 128/PDT/2022/PT PBR., tanggal 15 Agustus 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Pbr., tanggal 27 April 2022;
3. Membebaskan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 128/PDT/2022/PT PBR., tanggal 15 Agustus 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Pbr., tanggal 27 April 2022 *juncto* Putusan Sela Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Pbr., tanggal 10 Maret 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi-eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3374 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang mengadili gugatan *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dahulu Para Penggugat *error in persona* karena Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi I tidak memiliki kapasitas dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* (*diskualifikasi in persoon*);
4. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi I *obsuur libel*;
5. Menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi I dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi I dahulu Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 14 November 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 11 Oktober 2022 dan 19 Oktober 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 14 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex*

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3374 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Facti Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah membuat pernyataan/*self assessment* terkait pajak hingga tahun 2017 yang pada pokoknya disebutkan Tergugat I tidak mempunyai kewajiban membayar pajak karena tidak adanya transaksi Tergugat I, sehingga atas dasar pernyataan/*self assessment* Tergugat I tersebut, Penggugat I selaku Pimpinan/Kepala Cabang PT Guna Karya Nusantara Cabang Riau dapat mengikuti lelang dan memenangkan pekerjaan 3 unit Gedung Kantor SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru dan Penggugat telah membayar pajak dan uang *fee* kepada Tergugat I dan kemudian diketahui ternyata pernyataan/*self assessment* Tergugat I tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Bahwa Tergugat III atas permintaan Tergugat II telah melakukan pemblokiran terhadap Rekening Nomor 1310.01000463.40.2 milik PT Guna Karya Nusantara Cabang Riau, sedangkan rekening tersebut merupakan hak Penggugat I secara pribadi dan terpisah dari asset atau kekayaan Tergugat I sesuai Akta Nomor 22, tanggal 25 Mei 2018 tentang pendirian Kantor Cabang dan Kuasa PT Guna Karya Nusantara *juncto* Surat Persetujuan dan Kuasa Komisaris Tergugat I tanggal 24 Mei 2018 yang dilegalisasi oleh Tahmid Tirtapradja, S.H., Sp.1, Notaris di Bandung Nomor 020/WMKN/2018, tanggal 24 Mei 2018, bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat yang telah membuat pernyataan/*self assessment* tidak sesuai dengan sebenarnya dan Tergugat III atas permintaan Tergugat II yang telah melakukan pemblokiran rekening pribadi Penggugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3374 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA, Tbk., CABANG PEKANBARU dan Pemohon Kasasi II KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. *juncto* DIREKTORAT JENDERAL PAJAK *juncto* KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I *juncto* KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA BANDUNG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA, Tbk., CABANG PEKANBARU** dan Pemohon Kasasi II **KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. *juncto* DIREKTORAT JENDERAL PAJAK *juncto* KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I *juncto* KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA BANDUNG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3374 K/Pdt/2023